

[별표 8] 기간 및 기일에 대한 처리요령

1. 기간 및 기일에 대한 정의의 이해

1.1 기간

기간이라 함은 당사자 또는 이해 관계인이 품종보호와 관련된 절차를 밟는데 주어진 일정한 시간을 말하며 심판청구기간 등이 있다.

1.2 기일

기일이라 함은 품종보호에 관한 사건처리의 필요상 당사자 또는 그 대리인이 종합 심사관이나 심판위원의 앞에서 그의 입회하에 심사절차 또는 심판절차를 밟을 시기를 말하며 구두변론 기일, 증거조사 기일 등이 있다. 통상적으로 기일은 종합심사관이나 심판장에 의하여 정해진다.

2. 기간의 종류

2.1 법정기간

법정기간이라 『식물신품종 보호법』 및 그 하위법령에서 정해진 기간을 말하며, 기간이 연장되지 않는 불변기간과 기간의 연장이 인정되는 가변기간이 있다.

2.2 불변 법정기간

- ① 기간지연 구제신청기간(법 제10조제2항)
- ② 신규성을 인정받을 수 있는 기간(법 제17조제1항)
- ③ 무권리자의 출원으로부터 정당한 권리자가 보호받기 위하여 출원할 수 있는 기간(법 제23조, 제24조)
- ④ 우선권 주장기간(법 제31조제3항)
- ⑤ 품종보호권 존속기간(법 제55조)
- ⑥ 상고기간(법 제103조제3항) 등

2.3 가변 법정기간

거절결정에 대한 심판청구기간(법 제91조)

2.4 지정기간

농림축산식품부장관·심판위원회위원장·종합심사관이 『식물신품종 보호법』의 규정

에 의하여 정하는 기간을 말한다.

① 절차의 보정기간(법 제9조)

② 의견서제출요청서에 대한 의견서 제출기간(법 제42조제2항)

③ 재정청구서 부분에 대한 답변서 제출기간(법 제68조)

3. 기간의 계산

기간의 계산은 법 제15조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제14조에서 정한 경우를 제외하고는 민법을 준용한다. 특허법 제14조에 의한 기간의 계산은 다음 각 호에 의한다.

- (1) 기간의 초일은 산입하지 아니한다. 다만, 그 기간이 오전 영시부터 시작하는 때에는 그러하지 아니한다.
- (2) 기간을 월 또는 년으로 정한 때에는 역에 의하여 계산한다.
- (3) 월 또는 년의 처음부터 기간을 기산하지 아니한 때에는 최후의 월 또는 년에서 그 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간이 만료한다. 다만, 월 또는 년으로 정한 경우에 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다.
- (4) 기간의 말일이 공휴일에 해당하는 때에 기간은 그 다음날로 만료한다.

4. 기간의 연장 및 기일의 변경

4.1 가변 법정기간의 연장

센터장 또는 종합심사관은 교통이 불편한 자의 청구에 의하여 가변법정기간을 연장할 수 있다. 법정 기간을 연장할 경우는 별지 제10호서식의 『법정기간 연장 승인서』를 작성하여 통지한다. 만일 승인하지 않을 사유인 경우는 별지 제12호서식의 『법정기간 연장 불승인서』를 작성하여 통지한다.

4.2 지정기간의 연장

센터장 또는 종합심사관은 품종보호에 관한 절차를 밟는 기간을 정한 때에는 청구에 의하여 또는 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. 센터장 또는 종합심사관은 연장신청이 있는 경우 별지 제10호부터 제13호까지의 서식의 지정기간의 연장승인 또는 불승인 양식에 의해 지정기간의 연장신청을 처리할 수 있으며 이를 당사자에게 통보하여야 한다.

4.3 기일의 변경

종합심사관은 품종보호에 관한 절차를 밟을 기일을 정한 때에는 청구에 의하여 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있다. 종합심사관이 기일을 변경할 경우는 절차 및 방법에 따라 변경하고 이를 당사자에게 통보하여야 한다.

5. 기간지연 구제와 구제신청

5.1 기간의 지연

기간의 지연이라 함은 품종보호에 관한 절차를 밟은 자가 천재지변이나 그 밖의 불가피한 사유로 인하여 법정기간을 준수할 수 없어 품종보호에 관한 절차를 밟지 못하

는 경우이다.

5.2 지연된 절차를 추후 보완할 수 있는 경우

지연된 절차의 추후 보완은 거절결정에 대한 심판청구기간, 재심의 청구기간을 준수할 수 없을 때에 한하여 할 수 있다.

5.3 지연된 절차를 추후 보완할 수 있는 기간

천재지변이나 그 밖의 불가피한 사유가 소멸한 날로부터 14일 이내에 또는 그 기간이 만료된 후 1년 이내에 지연된 절차를 추후 보완할 수 있다.

6. 기간지연의 구제와 지연된 절차의 추후 보완절차 및 방법

- (1) 법 제10조에 의해 보정명령을 받은 자가 기간 내에 보정을 하지 않은 경우는 그 품종보호에 관한 절차를 무효처분 하여야 한다. 종합심사관은 무효처분을 할 경우는 별지 제8호서식의 『무효처분 결정서』를 출원인에게 통지한다.
- (2) 기간이 지연된 절차에 대해 추후보완을 신청하고자 하는 자는 규칙 별지 제6호서식의 『기간 지연 구제신청서』를 센터장에게 송부하여야 한다. 종합심사관은 그 기간의 지연이 천재지변이나 그 밖의 불가피한 사유에 의한 것으로 인정될 때는 무효처분을 취소할 수 있다.
- (3) 출원인은 기간지연 구제신청서를 송부하고 무효처분이 인정될 경우 규칙 별지 제5호서식의 『법정(지정) 기간의 연장신청서』를 송부하여야 한다.
- (4) 무효처분을 취소할 때는 그 사유가 소멸한 날부터 14일 이내에 또는 기간이 만료된 후 1년 이내에 청구에 의하여 취소한다.